

Actividades de aplicación y análisis de los principios rectores para el tratamiento de datos personales

Protección y tratamiento de datos personales

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Actividades de aplicación y análisis de los principios rectores para el tratamiento de datos personales

Marco normativo: Ley 1581 de 2012 (Colombia)

Las siguientes actividades permiten aplicar los principios rectores establecidos en la Ley 1581 de 2012 mediante el análisis de situaciones que pueden presentarse durante el tratamiento de datos personales en una organización. Su desarrollo favorece la identificación de riesgos, el reconocimiento de los principios comprometidos y la formulación de acciones orientadas al cumplimiento de la normativa.

Caso de análisis 1

El siguiente caso permite analizar la aplicación de los principios de legalidad, finalidad y libertad en el tratamiento de datos personales.

Situación:

Una organización adquiere una base de datos de correos electrónicos de terceros y comienza a enviar publicidad sin haber obtenido autorización directa de los titulares.

Con base en esta situación, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué principio o principios podrían estar siendo vulnerados?
2. ¿Qué consecuencias legales podría generar esta actuación para la organización?
3. ¿Qué acciones correctivas deberían implementarse para garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012?

El análisis debe fundamentarse en los principios de legalidad, finalidad y libertad, así como en las obligaciones que la normativa establece para el tratamiento de datos personales.



Aplicación práctica

Las políticas de tratamiento de datos personales constituyen un instrumento fundamental para garantizar el principio de transparencia. Mediante estas políticas, las organizaciones informan de manera clara las condiciones bajo las cuales recopilan, utilizan, almacenan, comparten, conservan y eliminan la información personal, además de los mecanismos disponibles para que los titulares puedan ejercer sus derechos.

Ejemplo organizacional

Ejemplo:

Una organización restringe el acceso a la información de sus trabajadores exclusivamente al área de talento humano, evitando que colaboradores de otras dependencias consulten datos que no requieren para el desarrollo de sus funciones. Esta práctica fortalece el principio de acceso y circulación restringida y contribuye a proteger la confidencialidad de la información.



Caso de análisis 2

El siguiente caso permite analizar la aplicación de los principios relacionados con la calidad de la información.

Situación:

Una empresa almacena información de sus clientes en una carpeta compartida a la que tienen acceso todos los colaboradores de la organización.

Con base en esta situación, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué riesgos existen para la información y para los titulares de los datos?
2. ¿Qué principio o principios podrían verse afectados?
3. ¿Qué controles administrativos, técnicos y organizacionales deberían implementarse para proteger la información?



El análisis debe considerar los principios de veracidad, transparencia y acceso y circulación restringida, así como las medidas necesarias para garantizar un tratamiento seguro conforme a la Ley 1581 de 2012.

Caso práctico integrador

El siguiente caso permite analizar la aplicación conjunta de los principios rectores para el tratamiento de datos personales.

Situación:

Una empresa de comercio electrónico recopila información de sus clientes para procesar compras en línea. Durante una auditoría interna se identifican las siguientes situaciones:

- Los clientes no conocen claramente las finalidades del tratamiento.
- Algunos datos se encuentran desactualizados.
- Existen usuarios con acceso innecesario a la base de datos.
- No se han implementado mecanismos de autenticación robustos.



Con base en esta situación, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué principio se encuentra comprometido en cada una de las situaciones identificadas?
2. Qué riesgo representa cada situación para la organización y para los titulares de los datos?
3. ¿Qué acción correctiva debería implementarse en cada caso?

   Cómo contribuirían las mejoras propuestas al fortalecimiento de la protección de los datos personales y al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012?

Actividad práctica de afianzamiento

La siguiente actividad permite integrar los principios rectores mediante el análisis de un proceso organizacional relacionado con el tratamiento de datos personales.

Nombre: Evaluación de la aplicación de los principios rectores.

Objetivo: Identificar el grado de aplicación de los principios rectores del tratamiento de datos personales y proponer acciones de mejora para fortalecer el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Instrucciones

1. Seleccione una organización real o hipotética.
2. Identifique un proceso en el que se realice tratamiento de datos personales.
3. Determine qué principios rectores se aplican en ese proceso.
4. Identifique posibles riesgos o incumplimientos asociados con cada principio.
5. Proponga acciones de mejora para fortalecer el tratamiento de los datos personales.
6. Registre los resultados en la siguiente matriz.

Tabla 1. Matriz de análisis de los principios rectores

Principio rector	Situación identificada	Riesgo asociado	Acción de mejora propuesta

Producto esperado: Matriz de análisis que identifique la aplicación de los principios rectores, los riesgos asociados y las acciones de mejora propuestas para fortalecer el tratamiento de los datos personales.

Realimentación

El desarrollo de estas actividades permite reconocer la importancia de los principios rectores como fundamento del tratamiento de datos personales. Su correcta aplicación favorece la protección de los derechos de los titulares, fortalece los controles organizacionales, reduce los riesgos legales y operativos, y contribuye al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012.

